

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 923/2530

นางสาวศิริธร สุขโชติ

โจทก์

นายสุเทพ สุขสายชล กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ฎีกาของจำเลยที่ว่า จำเลยซื้ออาคารพิพาทอย่างสังหาริมทรัพย์คือเมื่อซื้อได้
แล้วต้องรื้อถอนไป เมื่อจำเลยซื้อได้ สัญญาเช่าอาคารพิพาทระหว่างโจทก์กับเจ้าของ
เดิมระงับไป หรือไม่ หรือจำเลยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาเช่าหรือไม่ นั้น เป็น
ปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 42,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลย
ที่ 1 ที่ 2 ฎีกาศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา ให้เหตุผลว่า ฎีกาของจำเลยต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 และไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัยตามมาตรา 249 จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา

ศาลฎีกาสั่งว่า "พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ว่าจำเลยที่ 1 ซื้ออาคาร
พิพาทอย่างสังหาริมทรัพย์ คือเมื่อซื้อได้แล้วต้องรื้อถอนไปเมื่อจำเลยที่ 1 ซื้อได้
สัญญาเช่าอาคารพิพาทระหว่างโจทก์กับเจ้าของเดิมระงับไปหรือไม่ หรืออีกนัยหนึ่งก็
คือจำเลยที่ 1 มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาเช่า หรือไม่ นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย

อันควรได้รับการวินิจฉัย จึงให้รับฎีกาข้อดังกล่าวไว้พิจารณา โดยให้ศาลชั้นต้น
ดำเนินการต่อไป ส่วนฎีกาข้ออื่นเป็นข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับนั้นชอบแล้ว"

(เสวก จันทรผ่อง-สาหัส สิงหวิริยะ-สุทิน นนทแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>